

O B E C H O R N Ý V A D I Č O V

Číslo : 93/2022-03

Kysucké Nové Mesto dňa 02.02.2023

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T I E

Navrhovateľ: **Benedikt Minárik, Horný Vadičov č. 195, Matúš Minárik, Horný Vadičov č. 553, Branislav Virdzek, Horný Vadičov č. 165, Ing. Zuzana Virdzeková, Horný Vadičov č. 165, Michal Zátorský, Horný Vadičov č. 651, Michaela Zátorská, Horný Vadičov č. 651, Nikola Mináriková, Horný Vadičov č. 561**

/ďalej len navrhovateľ/, podal dňa 02.11.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

stavby: **„Účelová prístupová komunikácia“**

na pozemkoch : **KN-C 1564/18**

v k.ú. : **Horný Vadičov**

Obec Horný Vadičov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“) v spojení s § 5 písm. a) ods. 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie (ďalej len „stavebný úrad“), zastúpená v správnom konaní starostom obce podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a na základe výsledkov uskutočneného konania vydáva podľa §39, §39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva:

R O Z H O D N U T I E O U M I E S T N E N Í S T A V B Y

„Účelová prístupová komunikácia“ na pozemku KN-C 1564/18 v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov

I. Účel a popis stavby:

Popis stavby a napojenie na technické vybavenie územia:

Účelom projektovej dokumentácie (PD) je vypracovanie návrhu prístupovej komunikácie pre pozemky vo vlastníctve navrhovateľov. Komunikácia je navrhovaná s krytom (vozovkou) z asfaltobetónu. Prístupová komunikácia sa napojí na príľahlú cestnú komunikačnú sieť, ktorou je miestna komunikácia v správe obce Horný Vadičov. Komunikácia je navrhovaná ako jednopruhovú obojsmernú komunikáciu s výhybnou a obrátiskom. Šírka pruhu komunikácie (cestného telesa) je 3m. Dĺžka komunikácie je 131,18 m a obrátiska 11,00 m. Šírka cestného telesa v úseku výhybne a obrátiska je 5,00 m.

II. Na umiestnenie a obsah projektovej dokumentácie stavby sa na podklade §39a stavebného zákona a §4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na parcelách KN-C 1564/18 v katastrálnom území Horný Vadičov – podľa výkresu situácie umiestnenia stavby vypracovanej: Ing. Peter Vonš z 12/2021, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia.
2. Stavba musí byť založená tak, aby bola ochránená pred škodlivými vplyvmi a účinkami geologických a hydrogeologických pomerov v území.
3. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
4. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia §§47,48 a 49 stavebného zákona príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z..
5. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného zákona vzťahujúce sa ku stavbe.
6. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
7. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude obsahovo spracovaná v súlade s ustanovením §9, ods. 1, vyhl. č. 453/2000 Z. z.
8. V projektovej dokumentácii zohľadniť pripomienky a stanoviská dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy:

SEVAK a.s. - Vyjadrenie č. O21041827, O21041832, O21041842, zo dňa 25.11.2021 k PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrana prírody a krajiny, Vyjadrenie zo dňa 22.07.2022 pod č. OU-KM-OSZP-2022/000946-002,

Vyjadrenie Stredoslovenská distribučná a.s. zo dňa 09.11.2021 pod číslom 202110-NP-0334-1, 202110-NP-0336-1, 202110-NP-0333-1, 202110-NP-0338-1

SPP Distribúcia a.s. vyjadrenie zo dňa 09.11.2021 pod č. TD/KS/0113/2021/ŠK, TD/KS/0112/2021/ŠK, TD/KS/0127/2021/ŠK, TD/KS/0111/2021/ŠK

Vyjadrenie Obec Horný Vadičov podľa § 140b ods. 1 Stavebného zákona ako príslušný cestný správny vydal stanovisko dňa 15.07.2022 pod č. OcU-301/2022-004 a 002.

III. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: XXX

IV. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

V. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ: Benedikt Minárik, Horný Vadičov č. 195, Matúš Minárik, Horný Vadičov č. 553, Branislav Virdzek, Horný Vadičov č. 165, Ing. Zuzana Virdzeková, Horný Vadičov č. 165, Michal Zátorský, Horný Vadičov č. 651, Michaela Zátorská, Horný Vadičov č. 651, Nikola Mináriková, Horný Vadičov č. 561 podal dňa 02.11.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Účelová prístupová komunikácia“ na pozemku KN-C 1564/18 v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad listom zo dňa 13.12.2022 pod č. 93/2022-01 oznámil v súlade s ust. § 36 stavebného zákona začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania veritou vyhláškou

a súčasne nariadil k prerokovaniu návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Účastníci územného konania boli upovedomení, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 09.01.2023 na tunajšom stavebnom úrade. V uskutočnenom konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Návrh bol preskúmaný v súlade s ust. §37 stavebného zákona. V uskutočnenom konaní sa preukázalo, že navrhované umiestnenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami a návrh neodporuje predpismi ochrany starostlivosti o životné prostredie. Obec Horný Vadičov nemá spracovaný územný plán. V konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov, na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok na umiestnenie stavby a vypracovanie projektovej dokumentácie.

Navrhovateľ uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších noviel 40 eur pred vydaním tohto rozhodnutia.

Na základe výsledkov uskutočneného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podať účastníci konania odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Horný Vadičov (adresa: Obecný úrad, 023 45 Horný Vadičov č. s. 160).. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce

Rozhodnutie sa doručí:

1 .Účastníkom konania (§34 stavebného zákona- navrhovateľ, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté) - verejnou vyhláškou v zmysle §42 ods. 2 Stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Horný Vadičov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení rozhodnutia:

Vyvesené dňa : Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Dotknutým orgánom:

2. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
3. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
4. Obec Horný Vadičov /cestný správny orgán/ 023 45 Horný Vadičov Vadičov č. 160
5. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
6. Stredoslovenská distribučná a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Co : 7. spis

Príloha : situácia umiestnenia stavby

Vybavuje: Čierňava

Č.t. 041 433 93 51

